

# Hombre Clave



SEGUROS  
MONTERREY



# Antecedentes

Hoy en día existen un número cada vez mayor de empresas dispuestas a **desarrollar ideas y empresarios**. Algunas incentivan a los nuevos emprendimientos con capacitación, financiamiento, capital de riesgo o mecanismos de mejora como programas de desarrollo, ya que una preocupación constante en cuanto a sus **prioridades y estrategias es el desarrollo del capital humano**.

Las **empresas** deben verse a sí mismas como **agentes de cambio**. Una organización que posee un **capital humano de calidad** puede decirse **poseedora de una ventaja competitiva** muy importante.

# Antecedentes



## El valor del capital humano

Las habilidades, talentos y experiencia que adquieren los recursos humanos, se consideran **activos intangibles**, pues contribuyen al éxito del negocio y si se perdieran total o parcialmente podría inclusive significar el fin de la empresa.

Es primordial, brindar **beneficios únicos** para este tipo de recursos humanos, ya que cuentan con un conocimiento especializado, entrenamiento o contribuyen significativamente en la generación de utilidades e ingresos.

# ¿Quién es el Hombre Clave?

En toda organización existen empleados que juegan un papel importante en el resultado de la empresa, tal es el caso de **dirigentes, personas con conocimientos especializados o con relación clave** para el mantenimiento de los resultados del negocio.



# Características

Un **Hombre clave** representa experiencia y confianza dentro de una empresa, porque ocupa el puesto principal de los cargos básicos en cada una de las áreas de la misma.

Ocupan un cargo  
directivo

Su ausencia  
provocaría una  
vacante que no  
podría ser  
cubierta por el  
personal actual

Su ausencia  
causaría pérdida  
de clientes,  
proveedores o  
cuentas  
importantes

Su ausencia  
interrumpiría  
seriamente las  
operaciones, la  
administración o  
situación  
financiera de la  
empresa

# Ejemplos

Conoce algunos ejemplos de **Hombre Clave** dentro de las organizaciones:

- Fundadores y dueños del negocio.
- CEO 's.
- Director, Sub director o gerente de Ventas, Compras, Operaciones, Legal, entre otras áreas.
- Expertos en temas, herramientas o materiales particulares.
- Empleados de alto desempeño que aportan a la estrategia de las compañías y que cuentan con habilidades o competencias extraordinarias.



# Beneficios

La contratación de un seguro de **Hombre Clave** es una gran alternativa por sus beneficios:

- Las primas pueden ser deducibles de impuesto al **100%**.
- Garantía a la empresa de contar con el suficiente capital para hacer frente a diferentes riesgos.
- Protección.





# Mercado

Existen varias oportunidades de mercado para las personas clave:

## Empresas grandes

Buscan proteger a su personal con capacitación o conocimiento especializado que es de suma importancia para la operación

Representan únicamente el **.2 %**

## Empresas medianas

Protegen a dirigentes que cuentan con conocimientos especializados

## Empresas pequeñas

Protegen al dueño o socios, siempre y cuando existe una relación de trabajo

Representan el **95.4%** de las empresas en México



# Mercado

Algunos datos:

La Esperanza de vida de los negocios es de **7.7 años** en promedio, lo cual significa que únicamente el **25%** de éstas sobrevive.

Una de las razones por las cuáles es tan bajo este %, es debido a la pérdida de sus personas clave, entre ellas el dueño o fundador y empleados que tienen una influencia directa en los resultados de la empresa.



# Ideas de comercialización

Un **seguro para una persona clave**, garantiza que la empresa podrá continuar ya que brinda la **protección financiera** que necesitan en caso de que **alguna de sus piezas clave llegará a faltar**.

**¿Qué pasaría si alguna de estas personas llegara a faltar?**

- Costo de entrenamiento y capacitación.
- Baja en ventas y/o producción.
- Pérdida de experiencia direccional o administrativa.
- Disminución de los créditos de la empresa.
- Gastos de búsqueda y entrenamiento de un sustituto.
- Posible disolución.
- Pérdida de imagen y proyección futura.
- Restricciones en los créditos.





# Tratamiento fiscal



# Seguro de Técnicos o Dirigentes

- **Hombre Clave:** Es el seguro que tiene por objetivo cubrir a la empresa de una eventualidad que pudiera ocasionar una disminución en su productividad.
- **Eventualidades:** Muerte, Accidente o Enfermedad.
- **Regulación:** Artículo 27 fracción XII 2º párrafo de la Ley del ISR y artículo 51 del Reglamento de la Ley del ISR.



# Jerarquía de leyes en México



**1° Nivel:** CPEUM y Tratados internacionales

**2° Nivel:** Leyes Generales

**3° Nivel:** Leyes Particulares (LISR)

**4° Nivel:** Códigos (CFF, CC, etc.)

**5° Nivel:** Reglamentos (RLISR)



# Disposiciones legales

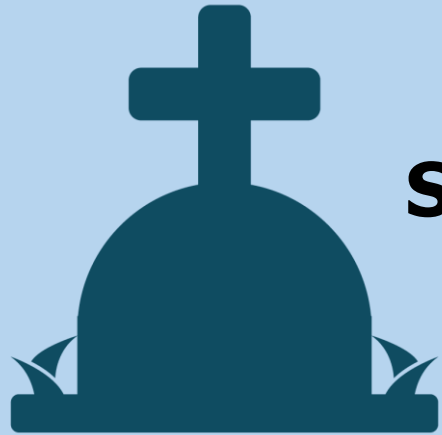
**Art. 27 LISR. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:**

**XII.- .....**

**"...Si mediante el seguro se trata de resarcir al contribuyente de la disminución que en su productividad pudiera causar la muerte, accidente o enfermedad, de técnicos o dirigentes, la deducción de las primas procederá siempre que el seguro se establezca en un plan en el cual se determine el procedimiento para fijar el monto de la prestación y se satisfagan los plazos y los requisitos que se fijen en disposiciones de carácter general."**

**Resarcir** = Indemnizar, reparar, compensar un daño, perjuicio o agravio.

# Disposiciones legales



## Seguros de muerte

**Ordinarios de Vida**

**Temporales**

**Universales**

En el artículo 51 del Reglamento de la LISR se especifica el tipo de seguro que es deducible.



# Disposiciones legales

**Art. 51 RLISR.** Los planes relativos a seguros de técnicos o dirigentes a que se refiere el art 27, fracción XII... deberán ajustarse a lo siguiente:

- I. Los contratos de seguros serán **temporales** a un plazo no mayor de veinte años y de prima nivelada.
- II. El asegurado deberá tener relación de trabajo con la empresa, o ser socio industrial en el caso de sociedades de personas o en comandita por acciones.
- III. El contribuyente deberá reunir la calidad de contratante y beneficiario irrevocable, y
- IV. En el caso de terminación del contrato de seguro, la póliza será rescatada y el contribuyente acumulará a sus ingresos el importe del rescate en el ejercicio en que esto ocurra.

# Situaciones especiales

## **¿Qué sucede si el Hombre Clave renuncia?**

R. La póliza se debe cancelar y, en caso de haber rescate el patrón lo debe acumular a sus demás ingresos.

## **¿Qué sucede si el Hombre Clave se invalida?**

R. Al recibir el patrón la suma asegurada está obligado a acumular a sus demás ingresos.

## **¿Qué sucede si la empresa se da de baja?**

R. Antes de darse de baja debe cancelar la póliza.

## **¿Qué sucede si la empresa cambia de razón social?**

R. Debe presentar el acta de cambio de razón social para realizar el cambio de contratante.



# Suscripción



# Requisitos

- **Acta Constitutiva** (fecha constitución mínimo 2 años)
- **Cuestionario** Hombre Clave
- **Estados Financieros** de los 2 últimos años (Estado de Posición Financiera (Balance General) y Estado de Resultados, debidamente firmados por contador público con cédula profesional

**CUESTIONARIO HOMBRE CLAVE E INTERSOCIOS**

 **SEGUROS MONTERREY**

1. Fecha de ingreso a la empresa: \_\_\_\_\_

2. Profesión: \_\_\_\_\_

3. Cargo: \_\_\_\_\_ ¿Desde cuándo? \_\_\_\_\_

4. Ingresos anuales: \_\_\_\_\_ Moneda: \_\_\_\_\_

5. ¿En caso de faltar usted, habría otra persona en la empresa que la sustituyera obteniendo los mismos resultados? SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

6. ¿En cuánto tiempo considera usted, se podría capacitar a una persona para sustituirlo y obtener los mismos resultados? \_\_\_\_\_

7. Tiene contrato de trabajo por tiempo determinado? SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

8. En caso afirmativo, indique la fecha de vencimiento: \_\_\_\_\_

9. Indicar si es socio, accionista SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_. En caso afirmativo, indicar porcentaje \_\_\_\_\_ %

10. ¿Qué características y aptitudes especiales tiene usted como empleado clave, en cuyo fallecimiento, causaría a la empresa una pérdida financiera de la magnitud de la suma asegurada? \_\_\_\_\_

11. Indicar número(s) de folio o póliza del resto de los socios (En caso de ser intersocio) \_\_\_\_\_

Por este conducto declaro y acepto que todos los datos e informes proporcionados en el presente cuestionario son verídicos, están completos y se consideran importantes para conocer el riesgo propuesto a esta institución aseguradora, y por lo tanto servirán de base para establecer los términos y condiciones sobre los cuales, en su caso, se pactará el contrato de seguro, constituyendo así una solicitud de seguro no representando garantía alguna de que la misma será aceptada en los términos expresamente solicitados.

Estoy informado que las omisiones e inexactas declaraciones sobre los hechos importantes para la apreciación del riesgo propuesto, conforme al presente cuestionario, pueden dar lugar a la rescisión del contrato de seguro que llegare a celebrarse, resultando en consecuencia la pérdida de los derechos derivados del mismo, aunque no haya influido en la realización del siniestro.

Acepto que Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V., en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, puso a disposición su aviso de privacidad, el cual declaro conocer en todos sus términos. Autorizo expresamente a Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V., para tratar y transferir mis Datos Personales, incluyendo la información financiera y datos personales sensibles, exclusivamente aquella información relacionada con mi salud y la de los titulares de los Datos Personales que figuran en la Solicitud de Seguro, de conformidad con los términos de este consentimiento y el aviso de privacidad de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma de la Persona por Asegurar

# Planes y beneficios

## Beneficios adicionales:

- BAIT en cualquier de sus versiones

## Planes permitidos:

- Temporales Vida 1
- Temporales Star Dólares 1, 5, 10 y 20.
- Temporales Star UDI 10 y 20.





# Restricciones de emisión

El Contratante deberá ser una razón social y la misma será designada como beneficiario irrevocable.

NO

- aplican los cambios de Contratante.
- aplican los cambios de plan.
- se podrá contratar la cláusula de cobertura mancomunada.
- tienen acceso al Fondo en Administración
- tienen derecho a préstamos.
- se otorga el beneficio de muerte accidental y apoyo en vida



SEGUROS  
MONTERREY